

1500872-20.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2116025/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 24623904 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2116025 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO VAZ SANT'ANA e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500872-20.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2116025/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 24623904 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2116025 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANO VAZ SANT'ANA e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

ADRIANO VAZ SANT'ANA e FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA foram denunciados como incursos no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque em 28 de abril de 2022, por volta de 17h30min, na rua Antônio Silva Saladino, nº 470, Jardim J. S. Carvalho, em Sorocaba/SP, agindo em conjunto e com unidade de desígnios, guardavam, traziam consigo e tinham em depósito, para fins de entrega e consumo de terceiros, drogas consistentes em 340 (trezentos e quarenta) porções contendo 2.218,98g (dois mil duzentos e dezoito gramas e noventa e oito centigramas) de Tetrahydrocannabinol (THC/"maconha"); 620 (seiscentos e vinte) porções contendo 1.718,03g (mil, setecentos e dezoito gramas e três centigramas) de Tetrahydrocannabinol (THC/"maconha"); 130 (cento e trinta) porções contendo 342,16g (trezentos e

quarenta e dois gramas e dezesseis centigramas) de Tetrahydrocannabinol (THC/"maconha"); 01 (uma) porção contendo 268,73g (duzentos e sessenta e oito gramas e setenta e três centigramas) de Tetrahydrocannabinol (THC/"maconha"); 01 (um) invólucro contendo 217,71g (duzentos e dezessete gramas e setenta e um centigramas) de cocaína; 01 (um) invólucro contendo 172,12g (cento e setenta e dois gramas e doze centigramas) de cocaína; e 01 (um) microtubo plástico contendo 0,24g (vinte e quatro centigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado policiais militares patrulhavam a avenida Antônio Silva Saladino, em Sorocaba e um transeunte que não quis se identificar os informou sobre a ocorrência de tráfico de drogas numa viela próxima, na altura do nº 470, praticada por três indivíduos desconhecidos. Assim, seguiram ao local indicado e defronte a um bar avistaram os denunciados com um terceiro indivíduo, que conseguiu se evadir. Adriano foi abordado em frente ao bar enquanto Fernando correu para o interior dele, dispensou uma sacola durante o trajeto e foi alcançado.

Adriano foi revistado e, com ele, encontraram 30 (trinta) invólucros contendo "maconha" e R\$30,00 (trinta) reais em cédulas. Recuperada a sacola dispensada por Fernando, nela havia 228 (duzentos e vinte e oito) invólucros contendo "maconha" e R\$230,00 (duzentos e trinta) reais em dinheiro. Ele afirmou ser o proprietário do bar, local que foi averiguado e, em seu interior, localizados mais 832 (oitocentos e trinta e dois) invólucros contendo "maconha", 01 (uma) sacola contendo cocaína a granel, 01 (uma) sacola contendo "maconha" a granel, 01 (uma) porção tipo tijolinho contendo "crack", 01(um) pino contendo "crack", 01(um) simulacro de arma de fogo tipo pistola, 04 (quatro) pequenas balanças de precisão, 02 (dois) sacos plásticos contendo pinos vazios e R\$361,00 (trezentos e sessenta e um) reais em cédulas. As drogas foram apreendidas e os indivíduos presos.

Esses os fatos apurados na fase inquisitorial.

Ofertada a denúncia, os acusados foram notificados (fls.189 e 192) e apresentaram defesas preliminares (fls.159/172 e 197).

A inicial foi recebida (fls. 198) e os réus citados (fls. 253 e 255).

Por meio de audiência on-line, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, foram ouvidas duas testemunhas da acusação e duas da defesa. Os réus foram interrogados ao final.

Encerrada a instrução criminal, abertos os debates, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal para condenar o réu nos exatos termos da denúncia. Ressaltou que quanto à Fernando o fato é incontroverso pois ele admitiu a guarda de toda droga apreendida. Adriano negou o porte dos entorpecentes, mas as provas ressaltam a ação dele em comparsaria com Fernando. Pugnou pela aplicação da pena-base acima do mínimo legal, sem qualquer desconto e eleição do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

Os Defensores postularam prazo para apresentar suas alegações finais, via memoriais.

Nessa fase a Defensora de Fernando pediu pela aplicação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da confissão espontânea, redução prevista no § 4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/06 em grau máximo, eleição de regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, com substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, aplicação do §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal e o direito de responder a eventual recurso em liberdade.

A Defesa de Adriano postulou pela absolvição de seu assistido com fulcro no artigo 386 inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal, majoração da reincidência em 1/6 (um sexto).

É o relatório

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/08), Boletim de Ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição e apreensão (fl. 15/16), laudo de constatação (fls. 51/62), laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 144/147) e pelas provas colhidas em juízo.

A autoria é certa.

Os Policiais militares Marcos Vasconcellos e João Henrique Pires Vieira foram uníssonos em declarar que realizavam patrulhamento da Força Tática, na Zona Norte de Sorocaba quando a equipe recebeu denúncia anônima, vinda de um cidadão local, informando que numa viela, em área invadida, ocorria tráfico de entorpecentes em um bar e forneceu características de três indivíduos (vestimenta). Seguiram para o local e visualizaram os indivíduos com as características informadas, na entrada de um bar. Mantiveram o contato visual dos indivíduos, contudo, um deles correu para dentro da comunidade. Adriano foi abordado e com ele havia 30 porções de maconha e dinheiro trocado. Fernando levava uma sacola às mãos a qual dispensou próxima da mesa de bilhar, com ele nada de ilícito foi encontrado, porém, na embalagem recuperada havia entorpecente e dinheiro. Ambos confirmaram a traficância. O bar servia como fachada e pertencia ao réu Fernando. Do corredor lateral se avistava a metade de uma cama sobre a qual estava uma bolsa com "tuchos" de entorpecentes. Fernando assumiu morar ali com a família e confirmou que havia mais entorpecentes e petrechos no imóvel. Indagados os réus lhes disseram que tinham "picado" a droga e a distribuíam. No quintal, notaram a terra batida e uma enxada, lá havia um tonel enterrado com mais drogas em pedras brutas. Adriano disse que deixara o sistema prisional recentemente e Fernando ofereceu-lhe drogas para a venda, sendo dele empregado. Houve a abordagem de um terceiro indivíduo, mas nada de ilícito foi constatado e ele foi liberado. Fernando foi abordado na entrada do estabelecimento e assumiu o comando da traficância na região. As balanças foram localizadas no interior de uma mochila e havia forte odor de drogas no local. Sueli de Fátima Catarino não presenciou os fatos. Conhece Fernando, ele é trabalhador é dono do bar e tem duas filhas. A casa é formada por três cômodos, o bar fica na frente e conta com uma mesa de bilhar. Não sabe de seu envolvimento com drogas.

Inês Fávero Penedo disse que Fernando trabalhava na coleta de lixo e que na sua casa funcionava uma lanchonete. Trata-se de pessoa boa e humilde. Ela não presenciou a ação policial.

Adriano Vaz Sant'Ana admitiu passagem anterior por tráfico de entorpecentes. Disse ser morador do habiteto e não conhecia Fernando, nunca o viu antes. Fora aquele local para comprar drogas e quando foi abordado pelos policiais não estava com as drogas e não as vendia. Deixara a cadeia há 29 dias.

Fernando Dos Santos de Souza confessou que guardava drogas. Falou que fez um empréstimo que não conseguia pagar. A lanchonete não gerava lucros e sofria ameaças, ele e a família. O credor disse que guardasse as drogas ou acabaria com todos. No mesmo dia em que recebeu os entorpecentes, foi preso. Falou que tomava banho, o bar estava fechado e pela janela viu três indivíduos enquadrados pelos policiais. Os agentes entraram em sua casa sem autorização e apenas ele e o corréu foram presos, outras duas pessoas foram liberadas, sendo de uma delas as drogas e o dinheiro apreendidos. Contou que três policiais entraram no imóvel e que as drogas estavam em cima do guarda-roupa. Alegou que os policiais pegaram dinheiro que estava em sua residência e o não apresentaram na delegacia. Estava sozinho no momento e nunca foi preso ou processado. Essas foram as provas colhidas em Juízo.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto a lastrear o decreto condenatório. A instrução transcorreu sem vícios, a prova oral foi realizada à luz do contraditório e da ampla defesa.

Adriano negou a traficância e Fernando admitiu a guarda dos entorpecentes. Os depoimentos dos agentes da lei foram uníssonos e esclarecedores. Não obstante o argumento defensivo, sobre a versão apresentada à autoridade policial que difere acerca do encontro de parte das drogas enterradas, tenho que condição que não altera os fatos. Fernando admitiu que no local havia drogas e que as guardava, os policiais as encontraram, além de outros petrechos, quatro balanças de precisão, materiais servíveis ao embalagem e preparação de entorpecentes, simulacro de arma de fogo (laudos fls. 144/147 - 148/151 - 152/158), assim, suas declarações em Juízo merecem ser acatadas, pois absolutamente aptas a embasar a inequívoca conclusão de que os réus são de fato traficantes. No mais, ausentes indicativos de que pretendessem imputar falsamente aos réus, delitos que não cometeram.

Em sentido contrário, as testemunhas arroladas pela defesa, não presencias, confirmaram que Fernando possuía um bar, tinha família e disseram desconhecer o envolvimento dele com a mercancia, mas, não se prestaram ao deslinde do feito. Quanto a alegada condição de usuário, apontada por Adriano, certo de que não se incompatibiliza com a de traficante, antes, é sabido que estas figuras normalmente se confundem (usuário-traficante), havendo possibilidade de o tráfico sustentar o consumo de drogas. Ademais, deixara a prisão e, em menos de um mês foi abordado com entorpecentes e dinheiro.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a forma e a maneira como estavam acondicionadas, evidenciam a destinação, entrega a terceiros. As substâncias foram periciadas, concluindo-se por seu poder lesivo (fls. 144/147).

Nada há que possa fragilizar a denúncia, de modo que a condenação dos réus é medida de rigor.

Passo a dosar as penas.

Atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que os réus são primários e suas personalidades e conduta social, à míngua de outros elementos informativos, hão de ser tidas por consoante a moral média, assim, fixo a pena-base de Adriano em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa de menor-valor. Com o corréu Fernando, conforme se apurou, foi apreendida expressiva quantidade de entorpecentes (aproximadamente 5kgs), de natureza diversa (maconha e cocaína) que pesam em seu desfavor e justificam aumento da pena-base que fixo em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes. Fernando é primário e confessou a prática delitiva de modo que acolho essa circunstância atenuante e reduzo a reprimenda em 1/6 perfazendo o total de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa de menor-valor. Sem alteração em relação à Adriano.

Os acusados não fazem jus à causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Fernando pela manifesta inserção na mercancia, evidenciada pelas circunstâncias dos fatos que demonstra dedicação ativa dele à prática delitiva. Não obstante a grande quantidade de entorpecentes, condição já abordada em fase distinta, temos que o réu mantinha em sua residência, várias balanças de precisão, embalagens, a demonstrar que ali se processa e fraciona drogas para posterior distribuição, nos termos das declarações dos policiais militares.

Adriano porque, embora tecnicamente primário, deixara a prisão há menos de um mês, pela prática do mesmo delito, a demonstrar que faz da traficância seu meio de vida. Mais! ainda que as passagens do réu pela Vara da Infância e Juventude, por prática de atos infracionais, não possam e não devam ser utilizadas como antecedentes criminais, certamente se prestam a demonstrar sua extrema e prolongada dedicação ao crime.

Nesse sentido: "A propósito, a prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas pode ser considerada como dado a obstar a aplicação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 (STJ, HC nº 420.720, rel. Min. Félix Fischer; HC nº 423.378 e HC nº 299.673, rel. Min. Ribeiro Dantas; HC nº 333.749, rel. Min. Joel Ilan Pacionik; HC nº 121.509, rel. Min. Jorge Mussi; AgRg no REsp nº 1560667, rel. Min. Nefi Cordeiro). Ainda nesse sentido: '...o entendimento seguido pela Corte estadual encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a existência de anotações penais, ainda que não transitadas em julgado eo registro de atos infracionais, podem justificar a negativada causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando permitam concluir a dedicação do réu à prática delituosa' (STJ - AgRg no REspn. 1.846.479/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe26/5/2020)" (TJSP, 11ª Câmara de Direito Criminal -Apelação Criminal nº 1500705-97.2020.8.26.0526, Des.Rel. Paiva Coutinho, DJe 19/08/2021). Desde o ano de 2014, Adriano possui 06 ações, que tramitaram pela Vara da Infância e Juventude desta comarca (fls. 106).

Ainda nesse sentido: "Além disso, esta Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido, por ambas as Turmas, que a existência de registros por atos infracionais

é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 505.248/SP, Rel. Ministro ROGERIOSCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

Ausentes outras causas de aumento e diminuição, torno definitivas as reprimendas. Incabíveis as penas substitutivas ou sursis pela natureza do delito apurado, que fomenta outros crimes graves. O tráfico se tornou flagelo mundial e a concessão de tais benesses não atingiria o princípio da suficiência e só estimularia a prática do delito por ausência de punição adequada, em conformidade com o artigo 44, inciso III, e artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento das sanções. A imposição desse regime é o reflexo esperado por conta do tratamento mais rigoroso dado ao crime de tráfico ilícito de drogas. Não é possível aplicar a detração penal antecipada, à míngua de informações detalhadas acerca das condutas carcerárias dos réus, para avaliar o preenchimento dos requisitos subjetivos da progressão, a critério do Juízo das Execuções.

Persistem os pressupostos e requisitos analisados para a decretação das prisões preventivas e agora com maior razão diante da prolação da sentença, para a garantia da aplicação da lei penal e para assegurar a ordem pública. Considero que as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram tênues e ineficazes, motivo pelo qual mantenho as custódias e denego aos sentenciados o direito de recorrer em liberdade.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar ADRIANO VAZ SANT'ANA - RG. 62173735 e FERNANDO DOS SANTOS DE SOUZA - RG. 33991454, ambos, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa de menor valor, como incursos no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Condeno-os ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos, em favor da União, posto que diretamente ligado à prática do comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; ao IIRGD, fornecendo informações sobre a decisão; e expeçam-se guias de recolhimento para início da execução das penas.

P.I.C.

Sorocaba, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA